

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5032197-20.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: MARIA EDUARDA FIGUEIREDO CONTI MONTEIRO

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5032197-20.2024.4.02.5001

500003483258 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5032197-20.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: MARIA EDUARDA FIGUEIREDO CONTI MONTEIRO

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTROS

RELATÓRIO

1. MARIA EDUARDA FIGUEIREDO CONTI MONTEIRO interpõe recurso em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Linhares, nos autos do processo n. 5002789-72.2024.4.02.5004, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência antecipada com o fim de obter a redução do saldo devedor de seu financiamento estudantil. Argumenta, em síntese, que o valor das parcelas atuais equivale a 26,35% de sua renda, o que compromete sua capacidade de adimplemento e arcar com as demais necessidades de sua subsistência. Defende que com o advento da Lei nº 14375/2022, pugnou pela renegociação da dívida; porém, em violação ao princípio da isonomia, a norma acaba por diferenciar insolventes de solventes, privilegiando aqueles que não estavam honrando com seus compromissos. O pedido liminar é de suspensão da cobrança das parcelas mensais, sequer adentrando ao pedido final de aplicação do desconto de 77%.

2. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela de urgência (evento 3).

3. A parte contrária apresentou contrarrazões (eventos 11 e 14)

4. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Quanto ao mérito, entendo que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

04. Nos termos do artigo 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". O juízo processante considerou, em sua decisão, que:

A parte autora pede, em caráter incidente, a antecipação dos efeitos da tutela, baseada na urgência.

Aduz que após a conclusão do curso superior não vem conseguindo pagar as prestações do financiamento, almejando a redução do saldo devedor nos termos da Lei 14375/22.

Pretende, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe (CPC/2015, art. 300, caput), além de expresse requerimento: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) a probabilidade do direito; c) a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório.

Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela.

Do exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA**, sem prejuízo de que, com o avançar da instrução, a questão seja reexaminada.

05. Assiste razão ao magistrado. Explico. Em que pese a narrativa trazida pela autora acerca das dificuldades para manter o adimplemento das parcelas do contrato, a autora também afirmou que: "a fase de amortização iniciou-se em 15/07/2017, e desde essa fase a parte requerente encontra-se adimplente com suas parcelas, de modo que honrou com sua devida obrigação, conforme consta no cronograma de amortização (anexo), sendo que este evidencia o pagamento das 86 parcelas, saldo devedor atual de R\$ 15.400,96 em 88 prestações, tendo as frações atuais constando no valor de R\$ 193,20".

06. Quer dizer que passados 07 anos, a autora manteve-se adimplente com o contrato, não havendo sequer indícios de que tenha sofrido qualquer prejuízo significativo. À míngua de demonstração de que o pagamento das parcelas contratuais afeta sobremaneira sua própria subsistência, não é possível acolher o argumento recursal.

07. Vale ressaltar, ainda, que a autora também afirmou que se encontra empregada e/ou trabalha como autônoma, de modo que auferir renda para arcar com o quanto contratado.

08. Não há, a meu ver, perigo de dano ou mesmo risco ao resultado do processo.

09. Por fim destaco que o magistrado, na origem, não apreciou o mérito do pedido, mas tão-somente deferiu o momento da apreciação, privilegiando o exercício do contraditório.

10. Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

11. Intimem-se as partes do ora decidido, bem como os recorridos para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, no prazo legal. Após as providências, retornem os autos a essa Relatoria.

6. . A pretensão autoral importa necessária revisão contratual e aferição da possibilidade de aplicação de regra infralegal estabelecida em momento posterior à contratação. Tais questões demandam o exercício do contraditório e manifestação do Juízo em cognição exauriente, como garantia da segurança jurídica e do devido processo legal. Inclusive porque, a princípio, há de prevalecer o quanto contratado ao tempo das relações estabelecidas entre as partes.

7. Isso não significa que a autora não tenha direito à providência pleiteada nos autos principais, mas apenas que se deve aguardar a instrução processual e privilegiar o contraditório antes de ser proferida decisão satisfatória acerca do pedido principal.

8. Também é de se levar em conta, no que diz respeito ao perigo de dano, que não há nos autos informação de que ela esteja inadimplente ou pagando as prestações havidas, de modo recorrente, em atraso. Ademais, não há demonstração nos autos de que a parcela atual correspondente a aproximadamente 25% de seu salário esteja importando prejuízo à sua subsistência e de sua família.

9. Não se pode perder de vista, também, que a pretensão autoral, ainda que julgada totalmente procedente, não implicaria cessação do pagamento das parcelas, mas tão-somente uma renegociação com recálculo e novo escalonamento.

10. Assim sendo **VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.